

Darovacia zmluva

uzavretá v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

Darca:

Agrofarma Vadičov, s.r.o.

023 45 Horný Vadičov

IČO: 45 254 737

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

Oddiel : Sro, Vložka číslo 51954/L

Štatutárny orgán: Helena Káčeríková - konateľ

(ďalej len ako "darca")

Obdarovaný:

Obec Horný Vadičov

023 45 Horný Vadičov 160

IČO: 00 314 030

Zastúpená: Mgr. Viera Lea Slivková - starosta

(ďalej len ako "obdarovaný")

(darcovia a obdarovaný spoločne ďalej ako "zmluvné strany")

I.

Predmet daru

1. Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľností:

a) zapísaných Katastrálnym odborom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto pre okres Kysucké Nové Mesto, obec Horný Vadičov, katastrálne územie Horný Vadičov na LV č. 2305, v podiele 1/1, a to pozemkov:

- parcela registra „C“ č. 2718/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3438 m²
- parcela registra „C“ č. 2718/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18061 m²
- parcela registra „C“ č. 2726 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1976 m²
- parcela registra „C“ č. 2728 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4888 m²
- parcela registra „C“ č. 2731/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m²
- parcela registra „C“ č. 2731/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4931 m²
- parcela registra „C“ č. 2737/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3221 m²
- parcela registra „C“ č. 2737/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5894 m²

b) zapísaných Katastrálnym odborom Okresného úradu Kysucké Nové Mesto pre okres Kysucké Nové Mesto, obec Horný Vadičov, katastrálne územie Prostredný Vadičov na LV č. 336, v podiele 1/1, a to pozemkov:

- parcela registra „C“ č. 245/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m²
- parcela registra „C“ č. 245/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2662 m²

(ďalej spoločne pod písm. a) a b) aj ako "predmet daru")

II. Predmet zmluvy

1. Darca daruje a obdarovaný prijíma do svojho výlučného vlastníctva ako dar nehnuteľnosti špecifikované v článku I bod 1 písm. a) a b) tejto zmluvy.

III. Vyhlásenia zmluvných strán

1. Obdarovaný vyhlasuje, že predmet daru je mu známy a pozná jeho stav.
2. Darca upozorňuje obdarovaného, že na pozemkoch špecifikovaných v článku I bod 1 písm. a) tejto zmluvy viaznu vecné bremená vymedzené nasledovne:
 - a) Zmluva o zriadení vecného bremena č. V 1228/2008 z 11.9.2008 na právo prechodu pešo aj automobilom, s možnosťou vystavať inžinierske siete /voda, plyn, električka, kanalizácia/ v rozsahu vyznačenom GP č. 88/2008 zo dňa 26.5.2008 T.J. 179M2 po parcele KNC č. 2731/1 v prospech vlastníkov parcie 872/2, 783/4 a 872/1 -165/8 – 66/13
 - b) Zmluva o zriadení vecného bremena č. V 1691/2010 z 12.11.2010 spočívajúca v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku CKN 2737/1, aby vlastník parcely KNC 873/1 mohol túto KNC 2737/1 užívať v plnom rozsahu ako prístupovú komunikáciu /právo prejazdu autom a prechodu pešo/ aj s možnosťou vystavať v tejto prístupovej komunikácii inžinierske siete /voda, plyn, električka, kanalizácia/ -344/10
 - c) V 2682/2022 - Zmluva o zriadení vecného bremena, povolená 01. 12. 2022 spočívajúca v práve prechodu pešo, prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami a mechanizmami oboma smermi cez parcely CKN 2718/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 34358 m² a CKN 2718/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18061 m² v prospech každodobého vlastníka pozemkov č. C KN 1517/23, ttp o výmere 1876 m², CKN 1517/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m², CKN 1517/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m² a rozostavaného rodinného domu postaveného na CKN 1517/31 - 346/22

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.
2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá obdarovaný, ktorý znáša i náklady s tým súvisiace.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť potrebnú súčinnosť vyžadovanú v súvislosti s konaním o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné príslušnému okresnému úradu najmä doplniť listiny, údaje a potrebné informácie a odstrániť prekážky v konaní o povolení vkladu vlastníckeho práva z tejto zmluvy a to i bez toho, aby bolo konanie rozhodnutím príslušného okresného úradu prerušené.

4. V prípade, ak príslušný okresný úrad rozhodne o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, zmluvné strany sú v prípade potreby povinné podpísať dodatok alebo znova darovaciu zmluvu s rovnakými podmienkami ako v tejto zmluve (s výnimkou väd brániacich vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného) do 10 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia katastrálneho úradu o zamietnutí alebo zastavení konania. Podpisom novej darovacej zmluvy sa táto zmluva zrušuje. V prípade, ak tak zmluvné strany neurobia, alebo prekážka povolenia vkladu vlastníckeho práva nebude odstrániteľná, sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.
5. Darca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak v lehote jedného mesiaca odo dňa podpisu tejto zmluvy nedôjde k prevodu obchodného podielu patriaceho obdarovanému v spoločnosti Agrofarma Vadičov, s.r.o., IČO: 45 254 737, 023 45 Horný Vadičov 630 na spoločnosť Energostav SK, s.r.o., 023 45 Horný Vadičov 630, IČO: 46556958.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že k darovaniu nedošlo v tiesni a pod nátlakom a že zmluva vyjadruje ich pravú, slobodnú, dobromyseľnú vôľu.
3. Práva a povinnosti výslovne v zmluve neupravené, vyplývajúce z tohto právneho úkonu, sa riadia Občianskym zákonníkom platným v čase uzatvorenia darovacej zmluvy.
4. Darovacia zmluva bola darcom a obdarovaným prečítaná, zmluvné strany porozumeli právnomu úkonu a na znak súhlasu s jej obsahom a vyhláseniami bola podpísaná.

V Hornom Vadičove dňa 08.03.2023



Agrofarma Vadičov, s.r.o.
darca



Obec Horný Vadičov
obdarovaný

